

통 보 / 주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 대장정리 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제66조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따르면 중앙관서의 장등은 그 소관에 속하는 국유재산의 대장을 갖추고, 국유재산에 관한 총괄부를 갖추어 두어 그 상황을 명백히 하도록 되어 있으며

「국유재산법 시행령」 제68조 제2항에 따르면 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임이나 위탁받은 자는 법 제66조 제1항의 대장을 작성하여 갖추어 두고, 중앙관서의 장은 이에 관한 총괄대장을 작성하여 갖추어 두도록 되어 있다.

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제7조 제1항 및 제2항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유재산대장’⁴⁹⁾(이하 “재산

대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고, 변동된 사항이 있는 경우 재산대장을 재작성 하도록 되어 있다.

따라서, 관리중인 국유재산이 처분 등으로 인하여 소유자 또는 관리청이 변경된 경우에는 그 이력을 명확히 확인하고 관련 업무를 처리한 후 재산대장 및 총괄대장을 현황에 맞게 작성하고 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 대구경북지역본부 소관 국유재산의 대장 정리 처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 지적재조사 사업에 따른 말소 재산 처리 불철저

2020. 8. 24. 용도폐지 인수한 ‘■■■■도 ○○시 △△면 ◇◇리 XXX-X(구거, 299㎡)’ 소재 국유재산의 경우 등기부 상 관리청 명칭이 기획재정부로 완료⁵⁰⁾되지 않은 상태⁵¹⁾에서 지적재조사 사업⁵²⁾ 완료로 인해 2022. 12. 14. 토지가 말소되었고, 등기부 상 관리청이 인계기관인 ◇◇◇◇◇◇◇◇로 되어 있음에 따라 조정금을 산정⁵³⁾ 받지 못하였음에도 조정금 산정 및 수령 등에 관한 검토 없이 2023. 7. 19. 재산대장을 정리 한 것으로 확인 되는 등

49) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 증감면적, 증감사유, 증감금액 등이 포함되어 작성됨

50) 「국유재산법 시행령」 제9조 제1항에 따르면 중앙관서의 장은 국유재산을 취득한 후 그 소관에 속하게 된 날부터 60일 이내에 등기·등록, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야함

51) 2020. 10. 21. 국유재산 관리청명칭 변경등기 촉탁을 신청 하였으나, 인계 관리청을 ‘◇◇◇◇◇◇◇◇’가 아닌 ‘■■■■■■■■■■’로 표기하여 신청한 것으로 확인됨

52) ‘■■■■도 ○○시’ 시행 「읍내1지구」

53) 「지적재조사에 관한 특별법」 제20조 제2항에 따르면 국가 소유의 국유지 행정재산의 조정금은 징수하거나 지급하지 아니함

[표 21]과 같이 지적재조사에 따라 토지가 말소 되었음에도 조정금을 청구하지 않은 4건이 확인되었다.

[표 21] 지적재조사 사업에 따른 말소 재산 처리 불철저 현황

(단위: ㎡, 천 원)

소재지	등기부 상 소유자 (국)	재 산대 장 정리 일	지적재 조사			예 상 조정금 ⁵⁴⁾ (A×B)	비 고
			토지 말소일	면적(A)	㎡ 당 가격(B)		
“기재 생략”							
							조정금 산정 및 심의 예정
							조정금 지급여부 지자체 검토예정 55)

(2) 손실보상 업무처리 등 불철저

1) ▣▣광역시 ○○군 ◇◇읍 ▢▢리 XXX-X번지

2009. 9. 21. 소관청내 인수한 ‘▣▣광역시 ○○군 ◇◇읍 ▢▢리 XXX-X(전, 1㎡)’ 소재 국유재산의 경우 [표 22]와 같이 2014. 3. 3. 같은

54) (○○동 XXX-X) 인접필지 ○○동 XXX-X번지의 개별공시지가 70,200원 적용(조정금 미산정)
 (●●리 XXX-X) 인접필지 ●●면 ○●리 XXX-X번지의 ㎡당 조정금 115천원, ●●면 ○●리 XXX-X번지의 ㎡당 조정금 179천원의 평균 면적당 조정금액 147천원 적용
 (○○동 XXX-X) 인근필지 ○○동 XXX-XX번지의 ㎡당 조정금 812천원 적용
 (◇◇리 XXX-X) 인근필지 ▢▢읍 ◇◇리 XXX-X, XXX-X번지의 ㎡당 조정금 100,450원 적용

55) 지역본부는 감사기간 이후 사업시행자인 지자체(▣▣▣도 ○○시) 앞 조정금을 청구(2024. 11. 28.)하였고, 이에 대하여 지자체는 조정금 산정을 위해 해당 지적재조사사업 경계협의 의견기간 중 국유지가 일반재산임을 확인할 수 있는 자료를 요청함(2024. 12. 2.). 한편, 지자체가 의견기간 초과사유 등으로 조정금을 지급하지 않을 경우 「지적재조사법」 제22조 조정금의 소멸시효기간 5년을 고려하여 조정금 청구여부에 대한 검토 필요

소재지 XXX번지로부터 토지분할⁵⁶⁾ 되었고 2017. 11. 10. 위 XXX번지를
수의계약으로 ◈◈◈에게 매각하는 과정에서 처분 승인 사실이 없는
본 건 XXX-X번지도 ◈◈◈에게 같이 소유권이 이전⁵⁷⁾되었으며,

이로 인하여 사업시행자가 공사에는 별도 안내 없이 2019. 5. 10. 토지
수용⁵⁸⁾을 원인으로 본건 XXX-X번지의 소유권을 ■■광역시 ●●군으로
변경하였으며, 이에 따라 2024. 8. 29. 등기부 상 등기원인이 토지수용임
에도 손실보상에 대한 검토 없이 재산대장을 정리한 것으로 확인되었다.

[표 22] 대구광역시 달성군 현풍읍 상리 637-2번지 대장정리 등 현황

(단위: m², 천 원)

소재지	토지분할		등기부등본		대장정리일
	일자	면적	매각일	생성 및 수용일	

“기재 생략”

2) ■■광역시 ●●구 □□동 XXX-X번지 등 13필지

2022. 9. 2. 용도폐지 인수한 ‘■■광역시 ●●구 □□동 XXX-X(잡종지,
51m²)’ 등 국유재산(13건)의 경우 2022. 9. 28. ○○○○○○○공사로부터
[표 23]과 같이 수용재결 보상금(499,830천원) 지급안내를 받았음에도 손실
보상 업무를 처리 하지 않았고, 2022. 11. 9. ○○○○○○○공사는 위
보상금을 법원에 공탁하고 소유권을 ○○○○○○○공사로 이전하였으나,
담당자는 2024. 9. 5. 등기부 상 등기원인이 토지수용임에도 손실보상에
대한 검토 없이 말소된 재산대장을 정리한 것으로 확인되었다.⁵⁹⁾

56) 당시 분할된 XXX-X번지의 토지대장은 생성되었으나 등기부는 생성되지 않은 상태였고,
2019. 5. 10. ■■광역시 ●●군의 대위등기를 통해 등기부등본이 생성됨

57) ■■리 XXX-X번지 관련 처분 승인이나 매매 계약 사실 없음

58) 2015년 7월 ■■광역시 ●●군으로부터 관련 손실보상금(844천원) 협의 문서를 받았으나,
이에 대한 검토나 조치사항은 확인되지 않음

[표 23] “**공공주택지구 밖 사업**” 보상금 현황

(단위: m², 천 원)

소재지	수용일	대장 정리일	수용 면적(A)	m ² 당 가격(B)	보상액 (A×B)
-----	-----	-----------	-------------	---------------------------	--------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산 대장정리 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 지적재조사 사업, 토지수용 등을 원인으로 국유재산 대장을 정리하였으나 관련 조정금 및 손실보상금의 처리가 누락된 건에 대해서는 그 수령 가능여부를 검토하여 청구하는 등 적절한 조치를 하시기 바라며(통보)

59) 보상금이 공탁되어 있는 사실을 인지하지 못하고 있다가, 감사기간 중인 2024. 11. 15. 공탁되어있는 보상금을 법원으로부터 출납한 것으로 확인됨

지적재조사 사업 또는 토지수용 등을 원인으로 국유재산 대장을 정리하는 경우 조정금 및 손실보상금 등 처리 업무를 누락하지 않도록 소유권 변경 이력 등에 대한 확인을 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)